

Vilkår for fritidsbåtforsikring

Dette må du vite om forsikringen din

Disse vilkårene gjelder for fritidsbåtforsikringen din. Det inkluderer alle typer fritidsbåter (med eller uten motor) og kano, kajakk, vannscooter og båtmotor.

I tillegg gjelder generelle vilkår for alle forsikringer i Frende. Disse har blant annet regler om det totale ansvaret vi har ved krig og terror, muligheten for å si opp forsikringen, renter i et skadeoppgjør og unntak for datakriminalitet.

I forsikringsbeviset står det hvilken båt, kano, kajakk, vannscooter eller motor som er forsikret og hvilke dekninger forsikringen din omfatter. Det er viktig at du sjekker at opplysningene i forsikringsbeviset om båten, vannscooteren eller motoren stemmer og at forsikringsbeviset inneholder dekningene du trenger.

Innhold

1. Hvem som er forsikret	2
2. Hvor og når forsikringen gjelder	2
3. Hva som er forsikret	2

Dekninger som gjelder når de står oppført i forsikringsbeviset ditt

4. Brann og tyveri	3
5. Kasko – skade ved en tilfeldig ytre hendelse	3
6. Maskinskade	4
7. Utvidet båtforsikring	4
8. Brann og tyveri båtmotor	5
9. Panthaver/leasing	5
10. Slik regner vi ut erstatningen	6
11. Fører- og passasjerulykke	8

Dekninger som gjelder alle båtforsikringer

12. Erstatningsansvar som eier eller fører av båten	9
13. Rettshjelp – utgifter til juridisk bistand	10

Disse kravene stiller vi til deg

14. Vi må få riktige opplysninger	11
15. Dette kan du ikke bruke båten til – bruksbegrensninger	12
16. Dette må du gjøre for å unngå skade – sikkerhetsforskrifter	12
17. Frist for å melde krav	13

1. Hvem som er forsikret

Reglene om hvem som er forsikret i forsikringsavtaleloven § 7-1 gjelder ikke. I stedet gjelder:

Forsikringen gjelder for den som har kjøpt forsikringen – forsikringstaker og den eller de som er medeier(e) i båten eller det som er forsikret. Hjemtransport i punkt 5.3 og fører og passasjerulykke i punkt 11 gjelder også for person som har lov til å kjøre båten eller være med som passasjer. Erstatningsansvar i punkt 12 gjelder også for en person som har lov til å kjøre båten.

Hvis vi endrer eller sier opp forsikringen, gir vi ikke medeier eget varsel om det.

Hvis du har overlatt ansvaret for båten, kanoen, kajakken, vannscooteren eller motoren til en annen, identifiserer vi deg med denne personen, etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-11. Identifikasjon betyr at det personen gjør eller lar være å gjøre i forbindelse med forsikringen eller bruken av det som er forsikret, får samme virkning for forsikringen din som om du selv hadde gjort det.

Med «du» i disse vilkårene mener vi den som har kjøpt forsikringen – forsikringstaker, og den eller de som er forsikret.

2. Hvor og når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i

- Norge, Sverige, Danmark, Finland og 12 nautiske mil fra grunnlinjen til fastlandet
- Kattegat og Skagerrak, øst for en linje trukket mellom Lindesnes og Hirtshals
- Østersjøen, Finskebukta og Bottenvika

I perioden 1. mai – 30. september gjelder forsikringen også i resten av Europa, samt 200 nautiske mil fra grunnlinjen til det europeiske fastlandet. I samme periode gjelder forsikringen også overfart til Island, Storbritannia, Svalbard, Madeira, Azorene og Kanariøyene.

Hvis det står oppført i forsikringsbeviset at fartsområdet er utvidet, gjelder forsikringen i ovennevnte område hele året.

Hjemtransport av båt under redningsdekningen i punkt 5.3 er bare dekket i Norge og Sverige. Ved utvidet båtforsikring, se punkt 7, dekker vi hjemtransport av båt fra de områdene som står oppført ovenfor.

Rettshjelp i punkt 13 gjelder i Norden.

Vi erstatter skader som skjer mens du er forsikret i Frende.

Forsikringen gjelder så lenge den blir betalt og verken du eller Frende har sagt opp forsikringen. Avtalen blir fornyet hvert år ved hovedforfall.

3. Hva som er forsikret

Forsikringen omfatter

1. båten som står beskrevet i forsikringsbeviset, inkludert lovpålagt tilbehør som er nødvendig for å kunne bruke båten, samt fastmontert utstyr, med samlet verdi inntil forsikringssummen
2. egen jolle/gummibåt på inntil 10 fot som blir brukt sammen med båten, samt tilhørende utenbordsmotor inntil 10 hk, med totalt inntil 20 000 kroner
3. løst utstyr og personlig løsøre med inntil 10 000 kroner, hvis ikke annen sum står i forsikringsbeviset

Hvis forsikringen gjelder en båtmotor, omfatter forsikringen bare selve båtmotoren.

Forsikringen omfatter ikke kontanter og verdipapirer, eller bukker, presenninger og annet materiell til bruk under opplag. Opplagsutstyr er omfattet på utvidet båtforsikring.

Dekninger som gjelder når de står i forsikringsbeviset

Dette er valgfrie deknings du kan kjøpe. Du har dekningen(e) hvis de(n) står oppført i forsikringsbeviset ditt.

For dekningene gjelder også bestemmelsene i punkt 1-3 ovenfor.

4. Brann og tyveri

Du har dekket brann og tyveri hvis dekningen står oppført i forsikringsbeviset ditt.

✓ 4.1 Disse skadene erstatter vi på brann og tyveri

Brann og tyveri omfatter

1. brann, lynnedslag og eksplosjon
2. tyveri og forsøk på tyveri av eller fra båten
3. tyveri av båtdeler og løst båtutstyr som midlertidig er brakt i land og oppbevart i en avlåst bod, rom eller bygning, som kun du har tilgang til
4. ansvaret ditt for bergelønn etter sjølovens kapittel 16

Med tyveri ovenfor mener vi tyveri som beskrevet i § 321 i straffeloven.

✗ 4.2 Disse skadene erstatter vi ikke på brann og tyveri

Du har ikke rett til erstatning for skade

1. som skyldes varmgang i motor eller drivverk. Vi dekker likevel følgeskade som skyldes brann etter slik varmgang
2. på den delen eller komponenten hvor brann eller kortslutning oppstod. Følgeskaden av brannen eller kortslutningen er likevel omfattet av forsikringen

Du har heller ikke rett til erstatning ved tyveri eller underslag

- a) hvis den som tok båten hører til husstanden din eller er ansatt hos deg som beksrevet i § 342 i straffeloven
- b) hvis noen har fått låne eller prøve båten og ikke har levert båten tilbake

5. Kasko

Du har dekket kasko hvis dekningen står oppført i forsikringsbeviset ditt.

✓ 5.1 Disse skadene erstatter vi på kasko

Kasko omfatter plutselig og uforutsett (uventet) skade

1. i forbindelse med hærverk
2. oppstått ved sammenstøt, grunnstøting, stranding, kantring, synking eller brudd på mast eller bom
3. som skyldes at boblehavn svikter, hvis båten mot betaling er i opplag hos andre
4. oppstått under transport til lands og til vanns
5. som skyldes en plutselig og uforutsett (uventet) ytre påvirkning med mindre hendelsen er unntatt i punkt 5.2

Ved en skade omfattes også redningstiltak etter reglene i punkt 5.3. Dette gjelder ikke vannscooter, kano og kajakk.

✗ 5.2 Disse skadene erstatter vi ikke på kasko

Du har ikke rett til erstatning for skade som skyldes

1. vind som bare skader seil
2. at båt eller motor har vært i berøring med is
3. frost, is-sprengning eller nedbør
4. snøras fra tak eller at overdekning bryter sammen, med mindre båten mot betaling er i opplag hos andre
5. varmgang i motor og drivverk uansett årsak, også om varmgang fører til brann. Vi dekker likevel følgeskade på annet enn motor og drivverk
6. forurensset, infisert eller feilaktig drivstoff, uansett årsak
7. mangelfull utbedring av tidligere skade

Vi dekker heller ikke

- c) motorskade, med mindre skaden er en følge av brann, lynnedslag, eksplosjon, tyveri, hærverk, sammenstøt, eller at skroget også har vært utsatt for kantring, synking eller ved brudd på mast eller bom
- d) skade som er dekket av garanti. Hvis kravet ikke fører frem, erstatter vi skaden hvis den er omfattet av forsikringen. Frende overtar i så fall kravet ditt
- e) utbedring av produksjonsfeil, konstruksjonsfeil, materialfeil, materialtretthet, slitasje, tæring, råte, korrosjon eller lignende forhold. Følgeskade av slike forhold er likevel omfattet hvis båten var i sjødyktig stand

✓ 5.3. Redning

Hvis vi erstatter skade på båten, dekker vi også rimelige og nødvendige utgifter til redningstiltakene beskrevet nedenfor. Det samme gjelder om du selv, fører eller passasjer blir akutt syk, rammet av en ulykke eller dør og dette fører til at båtturen ikke kan fortsette. Redning omfatter

1. assistanse og slep til nærmeste trygge havn
2. transport av skadet båt fra skadestedet og til nærmeste verksted, eller reparasjon på stedet hvis det er rimeligere. Transport må være godkjent av Frende på forhånd etter sjølovens kapittel 16
3. bergelønn etter sjølovens kapittel 16
4. fjerning av vrak, med inntil 10 prosent av båtens forsikringssum, hvis offentlige myndigheter pålegger det

Vi erstatter også rimelige og nødvendige merutgifter til

- a) transport til lokalt overnattingssted, sykehus eller lege
- b) hjemtransport med rimeligste kommunikasjonsmiddel av fører og passasjerer hvis du må etterlate båten som følge av forhold nevnt i punkt 5.1, eller annet plutselig og uforutsett (uventet) uhell som gjør at du ikke kan seile eller kjøre videre
- c) hotellopphold for fører og passasjerer istedenfor hjemtransport, hvis båten innen rimelig tid blir reparert på stedet, og dette er avtalt med Frende
- d) hjemtransport av båt som befinner seg i Norge eller Sverige, hvis du må etterlate båten som følge av forhold nevnt i punkt 5.1. Slik erstatning er begrenset til båtens verdi på tidspunktet for hjemtransport

I erstatningsoppgjøret trekker vi fra en egenandel på 750 kroner.

6. Maskinskade

Du har dekket maskinskade hvis dekningen står oppført i forsikringsbeviset ditt.

✓ 6.1 Dette dekker vi på maskinskade

Maskinskade omfatter plutselig og uforutsett (uventet) skade på motor som skyldes

1. varmgang som følge av tilstopping av kjølesystemet

2. forurenset drivstoff (dieseldyr)
3. brudd på båtens fremdriftsmotor, gir, aksling, styring, ror og drivstoffsysteem

Forsikringen omfatter også utgifter til demontering eller annen nødvendig undersøkelse for å fastslå om skaden er dekket av forsikringen.

✗ 6.2 Dette dekker vi ikke på maskinskade

Forsikringen omfatter ikke skade som

1. er dekket av garanti. Hvis kravet ikke fører frem, erstatter vi skaden hvis den er omfattet av forsikringen. Frende overtar i så fall kravet ditt
2. skyldes utilstrekkelig vedlikehold, frost, korrosjon eller annen tæring
3. skyldes at båtens fremdriftsmotor, gir, aksling, styring, ror og drivstoffsysteem er brukt eller behandlet i åpenbar strid med forskrifter gitt av produsent eller leverandør

Vi dekker heller ikke

- e) brudd på båtens fremdriftsmotor, gir, aksling, styring, ror og drivstoffsysteem som skyldes gradvis forringelse eller utmatting som er en naturlig følge av bruken
- f) skade på motor til lettboat eller ekstra motor til hovedbåten

7. Utvidet båtforsikring

Du har utvidet båtforsikring hvis dekningen står oppført i forsikringsbeviset ditt.

Utvidet båtforsikring omfatter

- forsikring av opplagsutstyr etter reglene i 7.1
- kompensasjon etter reglene i 7.2
- forhøyet forsikringssum på løst utstyr og personlig løsøre etter reglene i 7.3
- hjemtransport av båt etter reglene i 7.4
- totalskadegaranti etter reglene i 7.5

✓ 7.1 Forsikring av opplagsutstyr

Vi dekker plutselig og uforutsett (uventet) skade på, og tyveri av, bukker, vannscooterdokk, presenninger og annet materiell til bruk under opplag med inntil 30 000 kroner. Tilhenger og båtenger er ikke regnet som

opplagsmateriell.

✓ 7.2 Kompensasjon ved ferieavbrudd

Vi betaler kompensasjon for avbrutt ferie i perioden 1. mai til 31. august hvis en skade Frende dekker fører til at båten ikke kan brukes til planlagt ferie på minst syv dager. Vi erstatte utgiftene dine til leiebåt, leiebil og overnatting med inntil 1500 kroner per dag i inntil 14 dager.

✓ 7.3 Forhøyet forsikringssum på løst utstyr og personlig løsøre

Forsikringssummen for løst utstyr og personlig løsøre er forhøyet til 50 000 kroner.

✓ 7.4 Hjemtransport av båt

Punkt 5.3 i forsikringen er utvidet til å dekke merutgifter til hjemtransport av båten fra andre land enn Norge og Sverige. Erstatningen er begrenset til 50 000 kroner.

✓ 7.5 Totalskadegaranti

Totalskadegaranti gir deg rett til ny båt av samme merke og årsmodell, inkludert fastmontert originalutstyr som ble levert med båten, men bare inntil forsikringssummen. Dette gjelder hvis

1. reparasjonsomkostningene vil overstige 80 prosent av båtens kjøpesum som ny inkludert verdien av fastmontert originalutstyr og
2. skaden skjer innen tre år etter at du kjøpte fabrikkny båt

Totalskadegarantien omfatter ikke båt som ikke er kjøpt fra forhandler, har blitt brukt i næring, eller er blitt leid ut.

Totalskadegarantien omfatter ikke skade eller tap som skyldes

- a) frost, is-sprengning eller nedbør
- b) snøras fra tak eller at overdekning bryter sammen, med mindre båten mot betalt tilsyn er i opplag hos andre

8. Brann og tyveri båtmotor

Du har dekningen brann og tyveri båtmotor hvis den

står oppført i forsikringsbeviset ditt.

✓ 8.1 Dette dekker vi på brann og tyveri av båtmotor

Brann og tyveri båtmotor omfatter skade på motoren som skyldes

1. brann, lynnedslag og eksplosjon
2. tyveri og forsøk på tyveri når motoren var i en båt
3. tyveri av motoren når motoren ble oppbevart i låst bygning

9. Panthaver eller leasing

Du har panthaver- eller leasingdekning hvis en av dem står oppført i forsikringsbeviset ditt. Det betyr at kaskodekningen i punkt 5 blir utvidet til å omfatte leasingselskapet eller panthaveren som har fått skriftlig bekreftelse fra Frende.

✓ 9.1 Dette er omfattet av panthaver/leasing

Vi erstatte panthaverens eller leasingselskapets økonomiske interesse i kjøretøyet på skadetidspunktet, begrenset til markedsverdien.

Hvis ikke skaden på kjøretøyet har blitt reparert, betaler vi ikke kontanterstatning uten samtykke fra panthaveren eller leasingselskapet.

Hvis forsikringen blir endret, oppsagt eller faller bort, gir Frende panthaveren eller leasingselskapet melding om dette, etter reglene i § 7-4 i forsikringsavtaleloven.

Hvis vi helt eller delvis har avslått å erstatte skaden etter reglene i punkt 2 om hvor forsikringen gjelder, eller etter reglene i § 8-1 eller § 4-6 til 4-11 i forsikringsavtaleloven, erstatte vi likevel panthaverens eller leasingselskapets tap som følge av forsikringstakerens manglende evne til selv å erstatte skaden.

✓ 9.2. Betingelser for rett til erstatning

Vi betaler bare erstatning hvis

1. forsikringstakeren ikke har evne til å erstatte skaden eller tapet som har oppstått
2. panteretten gjelder salgspant og bestemmelsene i

finansavtaleloven § 46 a er overholdt

3. panthaveren eller leasingselskapet ikke visste om eller burde vite om at forsikringstakeren har brutt forsikringsvilkårene
4. skaden på båten ikke blir erstattet av andre
5. vi har fått riktige og fullstendige opplysninger ved kjøp og fornyelse av forsikringen. Forsikringstakers brudd på opplysningsplikten etter § 4-2 i finansavtaleloven, kan også gjøres gjeldende overfor den som krever erstatning etter panthaver- eller leasingdekningen

9.3 Dette er ikke omfattet av panthaver eller leasing

Vi erstatte ikke

1. panthaverens eller leasingselskapet rentetap, omkostninger eller misligholdte avdrag
2. utgifter med å dokumentere at forsikringstakeren ikke har evne til å erstatte skaden

9.4 Tilbakebetalingsplikt

Forsikringstaker plikter å betale tilbake all erstatning som Frende har betalt til panthaveren eller leasingselskapet under punkt 9.2.

9.5 Oppsigelse

Frende kan si opp panthaverdekningen med en måneds varsel etter reglene i § 7-4 i forsikringsavtaleloven.

10. Slik regner vi ut erstatningen

Bestemmelsene under gjelder i stedet for forsikringsavtaleloven § 6-1. Tap som ikke er omfattet av disse bestemmelsene, erstatte vi ikke.

10.1 Skademelding

Du må snarest og senest innen ett år, melde alle skader til Frende. Brann, tyveri, innbrudd, hærverk og ran, må du i tillegg melde til politiet. Hvis Frende krever det, skal den som har kjøpt forsikringen kreve sjøforklaring etter § 473 i sjøloven.

10.2 Dokumentasjon

Vi kan kreve skriftlig dokumentasjon av alle opplysninger som er nødvendig for å behandle kravet ditt.

Ved ferieavbrudd, må du dokumentere feriens varighet. Du må legge frem dokumentasjon av utgiftene dine. Sykdom og ulykke må du dokumentere med legeerklæring.

10.3 Reparasjon eller tilsvarende båt/motor

Forsikret båt eller båtmotor er førsterisikoforsikret. Det betyr at erstatningen er begrenset til forsikringssummen som står i forsikringsbeviset.

Hvis båten eller motoren kan repareres til vesentlig samme stand som før, erstatte vi reparasjonsomkostningene inntil forsikringssummen. Hvis det ikke er økonomisk eller teknisk forsvarlig eller mulig å reparere enkelte deler, bytter verkstedet delene med likeverdige brukte eller nye deler. Hvis det ikke er mulig å gjenskaffe en skadet del fordi den er gått ut av produksjon eller av annen grunn ikke er tilgjengelig, kan Frende velge å utbetale et kontantbeløp basert på siste veiledende pris på delen.

Frende avgjør hvilket verksted som skal foreta reparasjonen. Hvis reparasjonen fører til at verdien på båten, vannscooteren eller motoren blir redusert, erstatte vi ikke verdireduksjonen. Hvis reparasjonen fører til en forbedring, trekke vi fra verdiøkningen.

Hvis båten eller motoren blir reparert på verksted, utbetaler vi erstatningen direkte til verkstedet. Hvis du selv har betalt for reparasjonen, refunderer vi beløpet med fradrag for egenandelen din.

10.4 Kontantoppgjør

Du kan ikke kreve kontantoppgjør. Hvis Frende mener at skaden ikke kan repareres, kan Frende bestemme at skaden gjøres opp som et kontantoppgjør. Oppgjøret blir basert på takstrapporten. Vi trekke fra merverdiavgift og erstatte arbeidspenger med 50 prosent i forhold til takstrapporten. Hvis du får skaden reparert, refunderer vi merverdiavgiften.

✓ 10.5 Innløsning ved totalskade

Hvis det ikke er økonomisk forsvarlig å reparere skrog, motor eller tilbehør, eller noe av dette har gått tapt, erstatter vi markedsverdien. Vi tar utgangspunkt i hva det ville ha kostet Frende å kjøpe tingene som er skadet av tilsvarende fabrikat, type, årgang og tilstand.

Ved skade på alle typer løsøre setter vi erstatningen til nypris for tilsvarende ting med fradrag for verdireduksjon etter reglene i punkt 10.6. Hvis gjenstanden var defekt eller ikke lenger i bruk, erstatter vi markedsverdien.

Vi anser tidligst båt, motor eller andre gjenstander som tapt hvis de ikke har kommet til rette innen 30 dager.

Hvis en båt eller annen gjenstand kommer til rette etter at erstatning er betalt, kan du beholde båten eller gjenstanden mot å betale erstatningen tilbake. Hvis du ikke betaler erstatningen tilbake, kan Frende kreve å overta båten eller gjenstanden.

Ved maskinskade er erstatningen begrenset til markedsverdien til motoren/drivverket på skadetidspunktet. Egenandel blir beregnet ut fra motorens alder. Hvis du ikke kan dokumentere hvilken dag skaden eller feilen oppsto, regner vi den som inntruffet den dagen skaden blir meldt til Frende.

✓ 10.6 Aldersfradrag

I erstatningen gjør vi fradrag for verdireduksjon som skyldes alder og slitasje. Vi tar utgangspunkt i sannsynlig brukstid, slitasje, elde, nedsatt bruksmulighet og andre relevante omstendigheter.

Dette er fradragsreglene som gjelder for:

Elektriske husholdningsmaskiner, TV, radio og liknende som er i bruk	Ti prosent fradrag for hvert år gjenstanden er eldre enn tre år, men maks 80 prosent
Datautstyr	20 prosent fradrag for hvert år utstyret er eldre enn ett år, men maks 80 prosent.

Kalesje og seil

Ti prosent fradrag for hvert år kalesjen eller seilet er eldre enn ett år, men maks 80 prosent

Rigg

Ti prosent fradrag for hvert år riggen er eldre enn fire år, maks 60 prosent

Hekkaggregat

Ti prosent fradrag for hvert år hekkaggregat er eldre enn fire år, maks 60 prosent

Annet fastmontert utstyr

Ti prosent fradrag for hvert år utstyret er eldre enn ett år, maksimum 80 prosent

✓ 10.7 Egenandel

I erstatningsoppgjøret trekker vi egenandelen som står i forsikringsbeviset. Det er en egenandel per skadetilfelle.

Særlige tilleggsegenandeler gjelder hvis

1. det er lagt til grunn at alle brukere er minst 23 år, og båten blir skadet mens den ble ført av noen under 23 år, trekker vi fra en tilleggsegenandel på 8000 kroner
2. båten synker ved fortøyning i perioden 1.november til 15. mars, trekker vi fra en tilleggsegenandel på 4000 kroner

Hvis båten har installert FG-godkjent gjenfinningssystem kombinert med FG-godkjent innbruddsalarm, trekker vi ikke egenandel ved tyveriskader.

Dette er fradragsreglene som gjelder ved maskinskade når motorens alder er til og med:

5 år	6000 kroner
6 år	Ti prosent av skaden, minimum 7000 kroner
7 år	20 prosent av skaden, minimum 8000 kroner
8 år	30 prosent av skaden, minimum 9000 kroner

9 år	40 prosent av skaden, minimum 10 000 kroner
10 år	50 prosent av skaden, minimum 11 000 kroner
11 år	60 prosent av skaden, minimum 12 000 kroner
12 år eller mer	70 prosent av skaden, minimum 13 000 kroner

✖ 10.8 Grov uaktsomhet eller forsett

Hvis skaden skyldes at du har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig (gjort skaden med vilje), kan erstatningen bli redusert eller falle bort etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-9. Det samme gjelder om skaden skyldes at andre som med samtykke fra deg er ansvarlig for båten, vannscooteren eller motoren, har vært grovt uaktsomt eller forsettlig.

11. Fører- og passasjerulykke

Du har fører- og passasjerulykke hvis dekningen står oppført i forsikringsbeviset ditt.

✓ 11.1. Skade som skyldes ulykke

Forsikringen gir rett til erstatning hvis du, passasjerer eller noen som har lov til å bruke båten blir rammet av en ulykke når båten brukes av noen som har lov til det.

Med ulykke mener vi skade på kroppen som direkte er forårsaket av en plutselig ytre, uventet, fysisk hendelse (ulykkestilfelle) mens du er forsikret i Frende. Det blir ikke regnet som et ulykkestilfelle hvis ulykken har sammenheng med sykdom, slag, illebefinnende eller en annen sykelig tilstand.

✓ 11.2 Ulykke som fører til død

Hvis ulykken fører til at noen som etter 11.1 er omfattet av ulykkesdekningen dør, betaler vi dødsfallserstatning med 100 000 kroner hvis avdøde etterlot seg ektefelle, samboer eller barn, eller er under 21 år på ulykkestidspunktet.

Hvis avdøde i testament har bestemt hvem som skal ha erstatningen, utbetaler vi til de(n) som er tilgodesett, etter reglene i forsikringsavtaleloven kapittel 15. Hvis avdøde ikke har bestemt hvem som skal ha erstatningen, utbetaler vi til ektefellen eller barna etter reglene i forsikringsavtaleloven § 15-1.

✓ 11.3 Ulykke som fører til invaliditet

Hvis ulykken fører til 100 prosent livsvarig medisinsk invaliditet, utbetaler vi 200 000 kroner i invaliditetserstatning. Ved delvis invaliditet utbetaler vi en forholdsmessig del av forsikringssummen. Samlet erstatning for en og samme ulykkeskade kan aldri bli mer enn 100 prosent av forsikringssummen.

Vi regner ut erstatningen når det er medisinsk grunnlag for å fastsette invaliditetsgraden som skyldes ulykken. Invaliditetsgraden fastsetter vi etter reglene i forskrift om menerstatning av 21. april 1997 med veiledning, og av lege valgt av Frende. Ved beregningen blir det gjort fradrag for kroppsdeler eller organ som før ulykken var delvis brukbart. Tap av eller skade på kroppsdeler eller organ som ikke var brukbart før ulykken inntraff, gir ikke rett til invaliditetserstatning.

Endelig oppgjør skal skje innen tre år etter ulykkesdagen. Hvis det ikke er medisinsk grunnlag for å fastsette invaliditetsgraden eller den kan forandre seg, blir oppgjøret basert på antatt livsvarig medisinsk invaliditet ut fra tilstanden på treårsdagen.

Hvis du før ulykken hadde en sykelig tilstand, disposisjon eller mén som kan ha medvirket til invaliditeten, blir erstatningen redusert i forhold til betydningen den sykelige tilstanden har hatt for invaliditeten.

Hvis ulykken fører til dødsfall før invaliditetsgraden er fastsatt, utbetaler vi dødsfallserstatning i stedet for invaliditetserstatning.

✖ 11.4. Disse ulykkene er ikke omfattet av ulykkesforsikringen

Forsikringen gjelder ikke

- rygg- og nakkelidelser og rygg- og nakkesmerter med mindre lidelsen/smertene kan tilbakeføres til brudd i ryggspylen, som kan påvises ved røntgen

- og bruddet kan tilbakeføres til en ulykkeshendelse
2. selvmord eller forsøk på selvmord, også selvmord eller forsøk på selvmord som følge av en sinnslidelse
 3. sjokk eller andre psykiske skader. Likevel erstatter vi slik skade hvis diagnosekriteriene i ICD-10, punkt F43.1 (PTSD) er oppfylt, og sjokksskaden er en følge av en fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig medisinsk invaliditet
 4. ulykkesskade som skyldes påvirkning av alkohol, narkotika, medisiner, sovemidler eller annet berusende eller bedøvende middel
 5. ulykkesskade i forbindelse med motorsport med båt eller vannscooter

Hoveddekninger som gjelder for alle båtforsikringer, bortsett fra båtmotor

12 Erstatningsansvar som eier eller fører av båten

✓ 12.1 Dette ansvaret er dekket

Forsikringen omfatter ansvar du som eier eller fører av båten kan bli pålagt hvis du har skadet andre personer eller andres ting. Med ansvar mener vi det økonomiske erstatningsansvaret som du kan holdes rettslig ansvarlig for etter gjeldende erstatningsrett.

Med personskade mener vi skade, sykdom eller død du påfører en annen person. Med tingskade mener vi tap av eller fysisk skade du påfører noen andres ting, dyr eller fast eiendom.

Forsikringen omfatter skader som blir konstatert (oppdaget av deg eller skadelidte) mens du er forsikret i Frende.

✗ 12.2 Dette erstatningsansvaret er ikke dekket

Vi dekker ikke ansvaret ditt

1. hvis du forsettlig (bevisst eller med vilje) har påført skaden
2. som har sammenheng med yrket ditt eller virksomheten din
3. overfor familien din. Med familie mener vi

- ektefellen eller samboeren din, og deres og ektefellens/samboerens besteforeldre, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, barn, stebarn, fosterbarn og deres ektefeller. Vi legger familieforholdet når skaden skjer til grunn
4. overfor selskap hvor du eller familien din har styreverv, er daglig leder i, eller eier minst 50 prosent av aksjene i, når skaden ble forårsaket
5. for skade på din andel av ting som er felleseie
6. for krenkelser etter reglene i skadeserstatningsloven §§ 3-3, 3-5, 3-6 og 3-6 a, eller som gjelder bøter, gebyrer eller lignende
7. for skade på noe som andre eier, men som du eller noen på dine vegne, låner, bruker eller oppbevarer
8. for skade som bygger på avtale eller fordi du har frafalt muligheten til å kreve regress
9. som skyldes forurensning. Med forurensning mener vi forhold etter forurensningslovens § 6. Likevel dekker vi ansvaret ditt hvis årsaken til skaden er plutselig og uforutsett (uventet). Forurensning som skyldes korrosjon, tæring eller andre gradvise prosesser, regnes ikke som plutselig og uforutsett. Forurensning fra båt som har grunnstøtt, forlist eller gått ned dekker vi uansett ikke
10. for fjerning av vrak utover det som følger av punkt 5.3 nr. 4

✓ 12.3 Behandling av erstatningskrav mot deg

Hvis noen krever erstatning fra deg, må du snarest og senest innen ett år melde kravet til Frende. Hvis kravet er over egenandelen og ansvaret er omfattet av forsikringen, behandler vi erstatningssaken.

Du må ikke påta deg erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskravet uten godkjenning fra Frende. Vi har rett til å betale erstatningen direkte til skadelidte.

Alle skader som skyldes samme hendelse, eller som skyldes en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett og samme skadetilfelle. Skaden skal behandles etter vilkårene som gjaldt da første skade ble konstatert. Hvis ektefellen eller samboeren din er omfattet av forsikringen og har medvirket til skaden, regnes også dette som ett skadetilfelle.

Du plikter for egen regning å

1. gi oss alle opplysninger og dokumenter som er

tilgjengelig for deg og som vi trenger for å vurdere ansvaret ditt og utbetale erstatning

- utføre de undersøkelser som vi finner nødvendig
- møte ved forhandlinger eller i en rettsak

✓ 12.4 Forsikringssum og egenandel

Forsikringssummen for alle skadetilfeller ved en og samme hendelse er 3 020 000 SDR for personskade og 1 510 000 SDR for tingskade. Forsikringssummen er i samsvar med § 175 i sjøloven. Med SDR mener vi Special Drawing Rights, som er en internasjonal valuta som brukes i sjølover over hele verden.

Det er ingen egenandel på båtansvarsdekningen.

13. Rettshjelp – utgifter til juridisk bistand

✓ 13.1 Dette er omfattet av rettshjelpsdekningen

Forsikringen omfatter rettshjelp når du er part i tvist som personlig eier, rettmessig bruker eller fører av det forsikrede fartøyet.

Rettshjelp innebærer at vi refunderer utgiftene dine til juridisk bistand (advokat).

Tvisten må oppstå mens du er forsikret i Frende.

Hvis fartøyet er solgt og forsikringen i Frende opphørte i forbindelse med salget, dekker vi rettshjelpsutgifter i tvist hvis du er part fordi du var tidligere eier. Ved kjøp av nytt fartøy som du ennå ikke har kjøpt egen forsikring på, dekker vi også tvist med selger hvis nåværende fartøy var forsikret i Frende på kjøpstidspunktet.

Vi regner tvist som oppstått når du eller motparten bestrider et fremsatt krav, eller hvis motparten ikke har tatt stilling til kravet innen rimelig tid. Tvisten kan gjelde hele eller deler av kravet, og kan oppstå muntlig eller skriftlig.

En tvist regnes ikke som flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som bringes inn for domstolene i flere saksanlegg.

Forsikringen omfatter tvist som kan føres for de alminnelige domstolene.

Ved tvist som etter lov eller avtale skal avgjøres ved voldgift, dekker vi rettshjelp ved voldgiftsbehandlingen hvis rettshjelp ville vært dekket for de alminnelige domstolene. Hvis saken blir ført for særdomstol etter reglene i domstolsloven § 2, dekker vi likevel rettshjelpsutgiftene dine hvis tvisten kunne vært ført for de alminnelige domstolene.

✓ 13.2 Utgifter vi erstatter

Ved en tvistebehandling erstatter vi rimelige og nødvendige utgifter til egen advokat, registrert rettshjelper etter reglene i domstolloven § 218, retten, advokatmekler som er godkjent av advokatforeningen og sakkyndige. Hvis tvisten bringes inn for retten, dekker vi også utgifter til vitner og rettsgebyr til forliksrådet og tingretten.

Vi erstatter ikke rettsgebyr ved anke, kjæremål eller bruk av andre rettsmidler. Saksomkostninger som du blir idømt eller påtar deg i et forlik, erstatter vi heller ikke.

Saksomkostninger du får tilkjent, trekker vi fra i erstatningen. Vi erstatter likevel tilkjente saksomkostninger hvis du kan dokumentere at motparten ikke kan betale.

Hvis du i en dom blir tilkjent saksomkostninger, må du på forhånd ha godkjennelse fra Frende hvis du etter dommen vil inngå forlik som innebærer at du må bære dine egne omkostninger. Hvis vi ikke har godkjent forliket, trekker vi fra saksomkostningene du ble tilkjent i dommen.

✗ 13.3 Dette er ikke omfattet av rettshjelpsdekningen

Vi dekker ikke rettshjelp ved tvist

- mellom sameiere i båten eller motoren
- som har sammenheng med yrket ditt eller virksomheten din
- som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, omstøtelse, underholdsbidrag, oppløsning av økonomisk fellesskap mellom samboere,

- oppløsning av husstandsfellesskap og skiftesaker
4. som bare hører inn under namsmyndighetene
 5. som gjelder inkassosak hvis kravet er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling hvis du er konkurs- eller akkordskyldner
 6. hvor du er fornærmet, mistenkt, siktet, tiltalt eller saksøkt i en straffesak
 7. som gjelder erstatning for krenkelser etter reglene i skadeserstatningsloven §§ 3-3, 3-5, 3-6 og 3-6 a, eller som gjelder bøter eller gebyrer
 8. som springer ut av en ulovlig handling fra noen som er omfattet av forsikringen
 9. som gjelder forvaltningsvedtak. Likevel erstatter vi utgifter ved søksmål etter at klageadgangen er fullt utnyttet. Utgifter pådratt før søksmål ble reist, er ikke dekket
 10. om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige
 11. som gjelder avslag på rettshjelpsdekning

Vi dekker heller ikke utgifter du er påført før tvisten oppsto, eller hvis grunnlaget for tvisten var oppstått før du kjøpte forsikringen i Frende.

✓ 13.4 Forsikringssum og egenandel

Samlet erstatning ved hver tvist er 100 000 kroner. Hvis det er tre eller flere parter på samme side i tvisten, er samlet erstatning 250 000 kroner. Sumbegrensningen gjelder også om partene har rettshjepsforsikring under flere forsikringer i ett eller flere selskaper.

Ansvaret vårt er dessuten begrenset til den økonomiske interessen du har i saken.

Hvis noen av partene i saken er uforsikret, må de bære sin andel av utgiftene og blir holdt utenfor når vi regner ut erstatningen.

Egenandelen din er 4000 kroner pluss 20 prosent av de øvrige kostnadene. Vi trekker bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side.

✓ 13.5 Frist for å melde krav og erstatningsregler

Hvis du vil kreve erstatning under rettshjepsforsikringen, må du sende skriftlig melding til Frende så snart som mulig, og senest innen ett år etter at tvisten oppsto og advokat er engasjert.

Hvis du har brukt advokat i tvist som gjelder et offentlig forvaltningsvedtak, regner vi fristen for å kreve erstatning fra tidspunktet klageadgangen er fullt utnyttet.

Du kan selv velge en advokat som etter sakens art og bostedet ditt er egnet for oppdraget. Hvis det er flere parter på samme side som har likeartede interesser, kan vi kreve at dere benytter samme juridiske og tekniske bistand.

Du plikter å begrense utgiftene til rettshjelp. Du må selv bære omkostninger som vi ikke anser som rimelige og nødvendige.

Ved krav om erstatning for rettshjelpsutgiftene dine har Frende samme rett som du til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet salæret sitt. Vi refunderer utgiftene dine når du har dokumentert at du har betalt egenandelen din.

Frende kan kreve at du ber domstolen vurdere salærkravet fra advokaten din etter reglene i tvisteloven § 3-8. Både du og Frende kan be advokatforeningen vurdere om salærkravet er rimelig.

Disse kravene stiller vi til deg

Kravene vi stiller til deg, stiller vi også til den du har overlatt ansvaret for båten, kanoen, kajakken, vannscooteren eller motoren til. Hvis kravene blir brutt kan retten til erstatning falle bort.

14. Vi må få riktige opplysninger

I forsikringsbeviset for båtforsikringen eller motorforsikringen din står det hvilke opplysninger vi la til grunn da vi beregnet prisen. Det er svært viktig at du sjekker at opplysningene stemmer. Hvis opplysningene ikke er riktige, eller det skjer endringer, må du snarest ta kontakt med oss slik at vi kan korrigere forsikringen.

Hvis opplysningene vi har lagt til grunn for prisberegningen ikke er riktige, blir Frendes ansvar ved en skade forholdsmessig redusert. Det betyr at erstatningen i slike tilfeller blir redusert til det som svarer til forholdet (i prosent) mellom den prisen som er

betalt og den prisen som skulle vært betalt. Hvis de uriktige opplysningene hadde vesentlig betydning for risikovurderingen vår, kan erstatningen falle helt bort, og forsikringen bli sagt opp etter reglene i § 4-2 og § 4-3 i forsikringsavtaleloven.

15. Dette kan du ikke bruke båten til – bruksbegrensninger

Du må ikke

1. bruke båten eller vannscooteren i konkurranser eller fartsprøver
2. leie ut båten eller vannscooteren, med mindre det står oppført i forsikringsbeviset at båten leies ut

Forsikringen omfatter ikke skader som skyldes brudd på bruksbegrensningene, hvis du eller noen du har overlatt ansvaret for båten eller vannscooteren til, visste eller burde visst hva båten eller vannscooteren ble brukt til, etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-6 og § 4-7.

16. Krav vi stiller til deg for å unngå skade – sikkerhetsforskrifter

Det er viktig at du gjør det du kan for å unngå skade. Disse sikkerhetsforskriftene er våre krav til deg. Hvis du ikke har overholdt kravene, kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert etter reglene i § 4-8 i forsikringsavtaleloven.

Kravene vi stiller til på båtforsikringen:

Sjødyktighet

1. Når båten er på vannet, skal den til enhver tid være holdt i sjødyktig stand slik at den kan klare vær- og sjøpåkjenninger som kan forekomme til sjøs.

Fortøyning, lensing og tilsyn

2. Båten skal være fortøyd slik at den kan klare vær- og sjøpåkjenninger som kan forekomme på stedet. Den skal holdes lens og det skal føres nødvendig tilsyn med båt og tilbehør ut fra forholdene.

Opplag

3. Båten skal være oppstøttet og tildekket under opplag slik at den kan klare værpåkjenninger som kan forekomme på stedet, og personlig løsøre skal

ikke lagres ombord i båten.

Sjøventil

4. Fartøy som har skroggjennomføringer under vannlinjen og som er på sjøen i tiden 1.11.–31.3. skal ha montert sjøventil på gjennomføringene som skal være stengt når fartøyet ikke er i bruk.

Låsing av båten

5. Båt t.o.m. 10 fot, jolle, kano, kajakk, oppblåsbar båt, seilbrett og vannscooter skal være låst fast eller sikret på annen forsvarlig måte mot tyveri når du forlater den. Når båten befinner seg på tilhenger som er parkert skal tilhengeren være låst til bil eller annet fast forankringspunkt, og tilhengeren låst med hjullås eller annen lås som hindrer at den kan festes på et tilhengerfeste.
6. Lukket båt skal være låst når du går fra den.
7. Du skal holde nøkkelen adskilt fra båten og utilgjengelig for uvedkommende.

Sikring av motor og tilbehør/løsøre

8. Utenbordsmotor, hekkaggregat, tilbehør til båten, løst båtutstyr og personlig løsøre skal enten være innelåst i båten, fastlåst eller boltet fast til båten eller innelåst i bygning.
9. Under bruk skal utenbordsmotor være forsvarlig festet.
10. Fastmontert utstyr skal være montert slik at det ikke kan fjernes uten bruk av verktøy eller nøkkel.
11. Båtdele og løst båtutstyr som blir oppbevart på land, skal være oppbevart i avlåst bod, rom eller bygning, som kun du eller den som er ansvarlig for båten har tilgang til. Vindu og andre åpninger skal være lukket og låst.

Vedlikehold og ettersyn av motor og båt

12. Du må overholde retningslinjer fra produsent eller leverandør om utrustning, bruk og vedlikehold av båt, motor og drivverk. Du må dokumentere at reparasjon er utført ved eventuell skade.
13. Hvis motoren er utstyrt med drivstoffilter, skal filteret skiftes minst en gang i året.
14. Minst en gang i året skal båt og utstyr kontrolleres for råte, tæring, korrosjon, eller lignende forhold. Feil, skader og mangler skal repareres omgående. Hvis det blir oppdaget feil, skader eller mangler som kan påvirke sjødyktigheten, skal båten omgående tas på land og forholdet utbedres. Hvis

kontrollen foretas på land, skal båten ikke sjøsettes før forholdet er utbedret.

15. Skruer, bolter og nagler skal kontrolleres årlig og om nødvendig ettertrekkes.

Lanterneføring

16. Det skal brukes lanterner i samsvar med regel 20-30 i forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen av 1.12.1975 nr. 5. (Sjøveisreglene).

Krav til båtfører og føring av båten

17. Den som fører båten, skal være skikket til å føre båten og ha nødvendig kunnskap om farvannet båten ferdes i. Båtføreren skal ha avlagt båtføreprøve i samsvar med Lov om fritids- og småbåter. Er båten 15 meter eller mer, skal båtfører ha sertifikat.
18. Barn og ungdom under 16 år skal ikke føre båter som har motorstyrke 10 HK eller mer, eller har største lengde åtte meter eller mer.
19. Den som fører båten skal holde oversikt over annen ferdsel, avpasse farten etter forholdene og navigere slik at det ikke oppstår fare for sammenstøt, kantring, grunnstøting eller annen skade.

Bruk av vannscooter

20. Når du kjører vannscooter, må du følge de lokale forskriftene om bruk av vannscooter.

17. Frist for å melde krav

Du må snarest, og senest innen ett år, melde krav til Frende. Vi regner fristen fra tidspunktet du fikk kunnskap om forholdene som begrunner kravet ditt. Hvis du ikke har meldt krav innen fristen, mister du retten til å kreve erstatning etter reglene i § 8-5 og § 18-5 i forsikringsavtaleloven.